

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2279/2535

นายสมปรารถนา โคตรพัฒน์

โจทก์

นายแพทย์วิศิษฐ์ นครชัย กับพวก

จำเลย

นายสมปรารถนา โคตรพัฒน์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

ความว่า โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีในชั้นฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่ปรากฏ ต่อศาลเป็นอย่างอื่นและคดีมีเหตุควรฎีกาได้ อนุญาตให้โจทก์ ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาโดยยกเว้นให้เสียค่าธรรมเนียมศาล เพียงครึ่งหนึ่ง ให้โจทก์นำเงินมาวางศาลภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ถือว่าทิ้งคำร้อง

โจทก์เห็นว่า ปัจจุบันโจทก์ยากจนลงกว่าเดิมเป็นอย่างมากไม่มีโอกาสที่จะทำงานหาเลี้ยงชีพและมีเงินเหลือพอที่จะชำระ ค่าฤชาธรรมเนียมครึ่งหนึ่งตามคำสั่งศาลได้ ทั้งไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะนำมาจำหน่ายจ่ายโอนและไม่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่จะขอกู้ยืมมาชำระค่าฤชาธรรมเนียมได้อีกโปรดอนุญาตให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถาโดยไม่ต้องวางค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสิ้น

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แกลงคัดค้าน ส่วนจำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 185,184 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 550,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องคือวันที่ 6 ตุลาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีในชั้นฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมเพียงกึ่งหนึ่งดังกล่าว (อันดับ 179,178)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 180)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นพิจารณาคดี ของศาลชั้นต้นโดยได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมกึ่งหนึ่ง (อันดับ 69)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาโดยอ้างว่าโจทก์เป็นคนทุพพลภาพ ไม่สามารถทำงานได้ ไม่มีทรัพย์สินจะเสีย ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกาได้ทั้งสิ้น ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตโดยยกเว้นให้เสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกาเพียงกึ่งหนึ่งไม่ทำการไต่สวนอนาถาในชั้นฎีกาเสียก่อน เป็นการไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 155 ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องของ โจทก์ให้สิ้นกระแสความเสียก่อนแล้วจึงมีคำสั่งตามรูปคดี

คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาโดยอ้างว่าโจทก์เป็นคนทุพพลภาพ ไม่สามารถทำงานได้ ไม่มีทรัพย์สินจะเสีย ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกาได้ทั้งสิ้น ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตโดยยกเว้นให้เสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกาเพียงกึ่งหนึ่งไม่ทำการไต่สวนอนาถาในชั้นฎีกาเสียก่อน เป็นการไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 155 ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องของ โจทก์ให้สิ้น
กระแสความเสียก่อนแล้วจึงมีคำสั่งตามรูปคดี

(ปรีชา เณลิมวณิชย์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>